

RECURSO CÍVEL Nº 5003910-90.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JHONATAS BORGES BATISTA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ADMINISTRATIVO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PEDIDO DE ABATIMENTO SIGNIFICATIVO DO DÉBITO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.375/2022. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS RELATIVAS AOS FINANCIADOS INADIMPLENTES. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DESCABIMENTO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ALTERAR OS CRITÉRIOS DE RENEGOCIAÇÃO APLICÁVEIS AOS FINANCIADOS ADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos de fundamentação acima. Condene a parte recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5003910-90.2024.4.02.5116

510015418042 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5003910-90.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JHONATAS BORGES BATISTA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação que versa sobre renegociação de débito de financiamento estudantil (FIES).

A lide foi julgada nos seguintes termos:

“- RELATÓRIO

JHONATAS BORGES BATISTA ajuizou esta ação em face da **UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO e BANCO DO BRASIL SA**, objetivando, em síntese:

4 . A aplicação analógica e a interpretação extensiva do desconto de 99% (R\$ 12.206,36) aos adimplentes, caso em que a parte Requerente enquadra-se, e consequente alteração no valor do saldo devedor para R\$ 123,30 (planilha de cálculos anexa), nos termos do art 5º e 6º da Constituição Federal de 1988 c/c o inciso I,II e IV,

do art. 1º e o § 3º, do art. 5º, ambos da Lei 14.375/2022 c/c o inciso VI, do § 4º, do art. 5º-A, da Lei 10.260/2001, e dos demais princípios, como o da quebra da confiança, da solidariedade, relativização da pacta sunt servanda e da função social do contrato;

5 . Posteriormente, a aplicação do desconto de 12%, do valor de R\$ 14,80 resultando em saldo devedor remanescente de R\$ 108,50 (conforme consta na planilha de cálculos anexa) a ser dividido em 35 parcelas de R\$ 3,10, com redução de 100% (cem por cento) de juros e multas, conforme § 5º, do art. 5º, da Lei 14.375/2022 e as alíneas "a" e "b", do inciso V, art. 5º-A da Lei 10.260/2001;

6 . Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pelo desconto de 99%, que seja aplicado o desconto de 30%, ou seja, a redução do valor do saldo devedor em R\$ 3.698,90 (R\$ 12.329,66 - 30% R\$ 3.698,90 = R\$ 8.630,76 - planilha de cálculos anexa), restando assim, o saldo devedor de R\$ 8.630,76, conforme o Projeto de Lei 4133/2019, e posteriormente o desconto de 12% sobre o valor apurado de 30% (R\$ 8.630,76 - 12% R\$ 1.035,69 = R\$ 7.595,07), restando assim, o saldo devedor de R\$ 7.595,07, a ser dividido em 35 parcelas de R\$ 217,00, aplicando-se os arts. 5º e 6º da Constituição Federal de 1988 c/c o inciso I, II e IV, do art. 1º da Lei 14.375/2022 c/c § 5º, do art. 5º, da Lei 14.375/2022 e as alíneas "a" e "b", do inciso V, art. 5º-A da Lei 10.260/2001, em uma interpretação extensiva para beneficiar a atitude de adimplência;

Como causa de pedir, alega que obteve financiamento do Fies em 08/03/2016 e se formou em Sistemas de Informação, passando a amortizar a dívida em 15/12/2019, sendo ao o extrato evidencia o pagamento das 55 parcelas, saldo devedor atual de R\$ 12.329,66 em 35 prestações, tendo as frações atuais constando no valor de R\$ 376,87.

Afirma que o valor das parcelas atuais comprometem 8,75% da sua renda e que a publicação da Lei 14.375/2022 possibilitou aos inadimplentes a pagamento das parcelas em condições muito mais vantajosas, uma vez que a negociação pode chegar a 99% do saldo da dívida, enquanto para os adimplentes está previsto o valor irrisório de 12% mediante o pagamento integral do saldo devedor.

Junta documentos.

O FNDE apresentou contestação no evento 15, CONT1; alegou sua ilegitimidade e, no mérito, requereu a improcedência dos pedidos.

A UNIÃO contestou no evento 22, CONT3; alegou sua ilegitimidade passiva; a incorreção do valor da causa; impugnou a gratuidade de justiça; prescrição e por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

O BB apresenta contestação no evento 23, CONT2, alegando sua ilegitimidade passiva; inépcia da inicial e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

- FUNDAMENTAÇÃO

Quanto a **legitimidade passiva**, acolho somete a alegada pela UNIÃO, tendo em vista que a partir da entrada em vigor da Lei 12.202/10, que alterou o artigo 3º, I da Lei 10.260/01, foram transferidas as atribuições de gestão de contratos ativos e passivos de FIES para o **FNDE**, autarquia Federal criada em 21.11.1968. Assim, a **ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, em relação à União**.

Quanto ao **Banco do Brasil**, atuando como agente financeiro do contrato, na eventualidade de serem julgados procedentes os pedidos, haverá cominações a serem cumpridas pelo referido banco, como a suspensão de medidas de cobrança e exclusão de cadastro desabonador de crédito. Rejeito, assim, a preliminar suscitada pela instituição financeira.

Quanto a **inépcia da petição inicial**, afasto também essa preliminar, já que é clara nos objetivos jurídicos pretende com a aplicação da isonomia na interpretação e aplicação dos benefícios trazidos pela Lei 10.260/01.

Não havendo outras preliminares, passo ao **mérito**.

Conforme relatado, pretende a parte autora a renegociação do contrato de financiamento (FIES), nos termos previstos na Lei 14.375/22, com aplicação dos benefícios mais vantajosos concedidos àqueles considerados inadimplentes.

Importante notar que o contrato de FIES não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90 - posto que o genuíno objeto do financiamento contratado dificilmente pode identificar-se com bem de consumo, cuidando-se de mecanismo governamental de fomento ao ensino superior, beneficiando o estudante que não possa arcar, por si só, com o custo de instituição privada, não se vislumbrando aqui típico serviço bancário.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITOS. CONTRATO RELACIONADO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR QUAISQUER NORMATIVOS LEGAIS - INCLUSIVE O CC. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do STJ, são inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento estudantil. Precedente.

2. O Tribunal estadual reconheceu a ausência de motivos aptos a sustentarem a eventual imposição de responsabilidade ao Banco do Brasil, o que ensejou sua exclusão do polo passivo da lide. Isso porque ele teria sido mero agente financeiro, preposto ou mandatário de órgãos públicos, não tendo nenhuma atuação causadora de danos à insurgente. Essas premissas foram instituídas com base em fatos, provas e termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A carência de prequestionamento de tese recursal atrai a incidência da Súmula 211/STJ, não havendo espaço para a configuração do prequestionamento ficto quando a parte não arguir ofensa do art. 1.022 do novo CPC no recurso especial, mesmo apreciados os embargos de declaração.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.876.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Na mesma linha a jurisprudência se fixou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário obrigar a realização de transação contratual, principalmente quando uma das partes não preenche os requisitos trazidos pela legislação para formalização do novo contrato de adesão. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. RENEGOCIAÇÃO. LEI 14.375/22. DESCONTO PARA ALUNO INADIMPLENTE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS ALUNOS ADIMPLENTES. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Trata-se de apelação interposta por ANDRE FELIPE DO Ó ROCHA em face de sentença de improcedência proferida em sede de demanda objetivando a renegociação do FIES, nos termos da Lei 14.375/2022 e Resolução nº 49/2022, com redução de 77% do total da dívida, restando o decisum fundamentado na ausência de previsão legal para aplicação do benefício ao demandante, tendo em vista que o contrato não estava em atraso há mais de 365 dias, conforme exigido pelos dispositivos legais que disciplinam a renegociação pretendida, sendo a parte autora condenada no pagamento de verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida.

- Na espécie, adota-se como razões de decidir, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto do recurso sob análise, concluindo pela ausência dos requisitos legais inerentes à renegociação pretendida, bem como no sentido de que não há violação ao princípio da isonomia na exclusão dos contratantes adimplentes do desconto de 77% do total da dívida previsto na Lei 14.375/2022.

- A referida norma impõe o atendimento de dois requisitos para a concessão do aludido desconto sobre os débitos do FIES: (i) ser o crédito anterior ao ano de 2017; e (II) que a dívida esteja vencida e não paga há mais de 365 na data de 31/12/2021.

- Na hipótese dos autos, o vencimento da primeira prestação do contrato ocorreu em 07/07/2021, restando evidenciado que o demandante não se adequa os requisitos legais para a concessão do benefício previsto pela Medida Provisória 1.090/2021 e pelo artigo 2º, I, e 5º, §3º, da Lei 14.375/2022.

- No que tange aos alunos adimplentes e à alegada violação ao princípio da isonomia, cumpre esclarecer que não existe um direito subjetivo à renegociação do saldo devedor, sendo certo que tais questões encontram-se na esfera de interesse e conveniência da Administração e não podem ser impostas pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida, tendo em vista a inexistência de conduta ilegal ou abusiva.

-apelação do autor provido, com a majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao demandante em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida.

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2 , Apelação Cível, 5005775-64.2022.4.02.5102, Rel. VERA LUCIA LIMA DA SILVA , 6a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - VERA LUCIA LIMA DA SILVA, julgado em 19/02/2024, DJe 01/03/2024 16:13:32)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CEF. FIES. RENEGOCIAÇÃO. LEI Nº 14.375/2022. APLICAÇÃO DE DESCONTO. **IMPOSIÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE.** AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que não efetivou reparos nos pronunciamentos dos eventos 471 e 483, que indeferiram o depósito do valor oferecido para liquidação da dívida relativa ao contrato FIES, com aplicação do desconto mínimo de 86,5%, na forma da MP nº 1.090/21, agora Lei nº 14.375/22, ao argumento de que, nos termos do art. 5º da Lei nº 14.375/22, a transação na cobrança de créditos do FIES será celebrada somente por adesão e em relação aos benefícios ali elencados e, no caso, não há comprovação de que as executadas agiram na forma indicada na petição da exequente para obtenção de eventuais descontos.

2. A transação prevista na Lei nº 14.375/2022 possui suas regras próprias e, sendo esta negociação possível, deve ser formalizada diretamente entre o credor e o devedor na esfera administrativa, não cabendo discussão no presente processo sobre o cabimento ou não das benesses previstas na referida lei ao débito em execução. Ademais, a instituição financeira não aceitou as condições propostas pela parte executada, ora agravante.

3. Conforme pontuado pelo Juízo de origem, "Nos termos do art. 5º da Lei nº 14.375, de 21 de junho de 2022, a transação na cobrança de créditos do Fies, será celebrada somente por adesão e em relação aos benefícios ali elencados. Cabe ao agente financeiro, mediante procedimento próprio, pactuar condições especiais de amortização ou de alongamento excepcional de prazos para os estudantes inadimplentes com o Fies, por meio de adesão à transação das respectivas dívidas."

4. A CEF não pode ser obrigada a renegociar, de modo que não pode o Poder Judiciário forçar a repactuação do acordo na seara administrativa ou impor coercitivamente a transação judicial. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5011489-82.2022.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 27.09.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5012693-58.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 1.4.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 5015421-15.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 15.2.2022.

5. Cabe à instituição financeira avaliar, na esfera administrativa, se a parte executada, ora agravante, preenche os requisitos necessários à concessão dos benefícios previstos na Lei nº 14.375/2022, considerando-se a condição de inadimplência das recorrentes, não sendo possível a imposição coercitiva de transação judicial por parte do Poder Judiciário. Desse modo, a decisão agravada não merece reforma.

6. Agravo de instrumento desprovido.

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2 , Agravo de Instrumento, 5006053-11.2023.4.02.0000, Rel. MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA , Assessoria de Recursos , Rel. do Acordao - MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA, julgado em 06/09/2023, DJe 20/09/2023 11:49:01)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEF. FIES. RENEGOCIAÇÃO. LEI 14.375/2022. **IMPOSSIBILIDADE IMPOSIÇÃO ACORDO.**

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo.

2. A CEF não pode ser obrigada a renegociar, de modo que não pode o Poder Judiciário forçar a repactuação do acordo na seara administrativa ou impor coercitivamente a transação judicial. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0064117-71.2018.4.02.5110, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 16.8.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5012693-58.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 1.4.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 5015421-15.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 15.2.2022.

3. A transação prevista na Lei nº 14.375/2022 possui suas regras próprias e, sendo esta negociação possível, deve ser formalizada diretamente entre o credor e o

devedora na esfera administrativa, não cabendo discussão no presente processo sobre o cabimento ou não das benesses previstas em referida lei ao débito em execução.

4. Cabe à instituição financeira avaliar, na esfera administrativa, se os agravantes preenchem os requisitos necessários à concessão dos benefícios previstos na Lei 14.375/2022, considerando-se a condição de inadimplência dos recorrentes.

5. Agravo de instrumento não provido.

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2 , Agravo de Instrumento, 5011489-82.2022.4.02.0000, Rel. RICARDO PERLINGEIRO , 5a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - RICARDO PERLINGEIRO, julgado em 11/10/2022, DJe 03/11/2022 16:38:58)

- DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconhecida a **ilegitimidade passiva**, extingo o feito em relação ao UNIÃO, na forma do art. 485, VI do CPC e, por fim, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS**, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios que arbitro, com base no art. 85, §2º, I a IV, em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

Apresentado recurso de apelação, DÊ-SE vista à parte contrária para contrarrazões, após, remetam-se os autos ao E. TRF da 2ª Região, com as homenagens de estilo.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se."

Recorre a parte autora reiterando os argumentos da petição inicial, no sentido de que faz jus à aplicação analógica dos benefícios concedidos pela Lei nº 14.375/2022 aos alunos inadimplentes. Pede a reforma da sentença a fim reduzir o saldo devedor do contrato de financiamento nos termos em que especifica.

É o breve relatório.

VOTO

Sem delongas, entendo que o Juízo de origem apreciou com acerto a lide havida entre as partes, de modo que o recurso não merece provimento.

Ao contrário do que alega a parte recorrente, considero que, ao oferecer condições de renegociação mais favoráveis aos inadimplentes, a Lei nº 14.375/2022 não violou o princípio da isonomia, pois buscou-se restabelecer o equilíbrio entre os alunos financiados que se encontravam em situações financeiras desiguais. A norma visa, portanto, alcançar o verdadeiro sentido da igualdade, que é o de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades.

Diante desse contexto, e considerando os impactos que a renúncia de receitas acarretaria no orçamento público, é que o legislador traçou as diretrizes e os requisitos para a concessão de descontos e/ou quitação de débitos do FIES.

Nesse ponto, em acréscimo aos julgados transcritos em sentença, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. RENEGOCIAÇÃO PREVISTA PELO ART. 5º-A, § 4º, V, B, E VII DA LEI Nº 10.260/2001. APLICAÇÃO AOS CONTRATOS ADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da isonomia estipulado pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal (igualdade formal) tem como consequência a igualdade material, consistente na concretização da igualdade formal. Para tanto, aos cidadãos em situações idênticas deverá ser dispensado tratamento igual, e desigual aos cidadãos em situações diferentes, de modo a compensar a desigualdade fática apresentada e nivelar os sujeitos de Direito em um mesmo patamar.

2. O art. 5º, I e II, da Lei nº 14.375/2022 é claro ao definir que a concessão de descontos aos contratos do FIES tem como objeto os créditos classificados como inadimplentes, irrecuperáveis ou de difícil recuperação, observado o impacto líquido positivo na receita, nos termos do art. 6º, III, da mesma Lei. Almeja-se, portanto, minimizar os prejuízos suportados pelo erário com base nos contratos que se encontrem nessa situação, o que não ocorre com os financiamentos do FIES adimplidos em dia.

3. É especificamente essa a circunstância verificada no caso, em que são distintas as características dos contratos adimplidos e inadimplidos. Mostrando-se diversas suas situações jurídicas, a justiça social justifica a aplicação de percentuais diferenciados de desconto, sem que isso viole o princípio da isonomia.

4. Apelação cível desprovida.

(TRF-4 - APELAÇÃO CÍVEL: 5019864-64.2022.4.04.7001 PR, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 24/01/2024, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Dessa forma, inexistindo inconstitucionalidade a reconhecer, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas definidas pelo Poder Legislativo e alterar os critérios para abatimento da dívida nos elevados percentuais previstos em lei.

Assim, o pedido autoral deve, de fato, ser julgado improcedente.

Do exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos de fundamentação acima. Condeno a parte recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.**